

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사 기관주의

제 목 미사경정공원 위명업장 국유재산 관리 미흡

관 계 부 서 ㉠㉠

내 용

1. 업무 개요

㉠㉠은 미사경정공원의 공원관리 및 시설관리, 임대 업무 등을 총괄하며 국유지 관련하여 ○○에 전대 승인 요청 등 업무를 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「국유재산법」 제30조¹⁾는 국유지에 대해 전대승인을 해줄 수 있는 경우에 대해 기부를 받은 재산에 대하여 사용허가를 받은 자가 그 재산의 기부자이거나 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인인 경우에만 중앙관서 장의 승인을 받아 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다고 명시되어 있다. 이는 국유지 사용허가를 받은 자라 하더라도 기부채납 재산을 대상으로만 다른 사람에게 사용·수익을 할 수 있도록 전대승인을 할 수 있음을 의미한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉠㉠은 토지대장 및 지적부상 소유주가 ○○로 되어있는 국유지인 미사경정공원 내 위명업장을 대상으로 2021. 4. 27. ●●와 ■■로부터 18홀 규모의 파크골프장 임시연습장(이하 “임시연습장”이라 한다)으로 사용할 수 있도록 검토를 요

1) 제30조(사용허가) ① 중앙관서의 장은 다음 각 호의 범위에서만 행정재산의 사용허가를 할 수 있다.

1. 공용·공공용·기업용 재산: 그 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위

2. 보존용재산: 보존목적의 수행에 필요한 범위

② 제1항에 따라 사용허가를 받은 자는 그 재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중앙관서의 장의 승인을 받아 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.

1. 기부를 받은 재산에 대하여 사용허가를 받은 자가 그 재산의 기부자이거나 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인인 경우

청한다는 공문을 접수²⁾하였다.

공문을 접수한 이후 ㉠㉠은 임시연습장 지원을 위한 협약을 2021. 4. 30. ■■■와 체결³⁾하였고, 그 업무를 ◇◇에 위임하여 2021. 5. 1. 부터 2022. 6. 30. 까지 ■■■와 총 5천만원의 시설사용료 설정 및 시설 사용계약을 체결하게 하였다.

또한, 1년 계약만료 후 ○○측의 시민들에 대한 원활한 체육여가활동 지원을 위해 2023. 6월까지 1년간 임시연습장 시설사용 계약연장 협조 요청 공문을 접수⁴⁾하고 이를 승인⁵⁾하였다.

그런데, 감사팀에서 【별표 1】과 같이 미사경정공원 내 기부채납 재산 목록을 확인한 결과, ㉠㉠은 미사경정공원 내 워밍업장(망월동 226, 미사동 321)이 기부채납 재산으로 등재되어 있지 않은 부지로 전대승인을 할 수 없는 재산임에도 내부품의를 거쳐 ■■■에 전대승인을 한 사실을 확인하였다.

㉠㉠은 코로나19 팬데믹에 따른 정부의 실외 체육활동 권장정책에 부응함과 동시에 지자체, 지역 의원실 및 지역 생활체육인의 지속적인 임시연습장 사용 요구에 대응하기 위해 미사경정공원을 활용한 지역 사회공헌활동의 일환으로 그 목적과 시행방법 등에 관한 내부 품의과정을 득하여 시행하였다고 답하였다.

하지만, 그 취지와 목적이 지역상생과 공단의 공익적 역할을 실행하기 위함이라고 하더라도, 관련된 법령을 면밀히 검토하고, 절차에 부합하는 행정처리를 수행했어야 할 것이다.

2) ○○-11713(2021.04.27.) “미사경정공원 내 일부 공간 임시 활용 협조 요청 건 안내”

3) ㉠㉠-397(2021.04.30.) “○○ 여가스포츠 활성화 지원을 위한 파크골프장 임시용 협약체결”

4) ○○-11589(2022.06.22.) “미사경정공원 내 파크골프 임시연습장 계약연장 협조 요청”

5) ㉠㉠-973(2022.07.18.) “파크골프장 임시연습장 사용 및 ESG 경영실천 상호협력에 대한 회신”

관계부서 의견

이와 관련하여, ㉠㉠은 앞으로 국유지의 관리·감독에 만전을 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

이사장은

【기관주의】 「국유재산법」을 준수하지 않고, 국유지에 전대승인을 한 ㉠㉠에 대해 “기관주의” 조치하시기 바랍니다.

【별표 1】 미사경정공원 기부채납 재산현황

건축물 대장 기준	
건축물 구분	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	